

1501589-79.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... do fato, ademais, era conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas, ou seja, era possível que houvesse outra pessoa por lá.

Nesse contexto, o risco de erro judiciário com a condenação pelo crime de tráfico de drogas é concreto. Não há, com efeito, prova segura a vincular o acusado ao restante das drogas apreendidas.

Era de rigor que se aprofundasse a investigação. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

1501589-79.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501589-79.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2017878/2022 - 26º D.P. SACOMA, 22548263 - 26º D.P. SACOMA, 263/22/226 - 26º D.P. SACOMA, 2017878 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCOS VINÍCIUS GERÔNIMO SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

MARCOS VINÍCIUS GERÔNIMO SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 porque, no dia 20 de janeiro de 2022, por volta da 1h05, na Rua Honório Serra, número 124, Sacomã, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 78 porções de crack (pesando 8,0g), 141 porções de cocaína (pesando 70,5g) e 110 porções de maconha (pesando 195,6g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 74/77).

Recebida a denúncia (fls. 79 e 80), o réu foi citado nesta audiência. Apresentou resposta à acusação (fls. 124 e 125). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime de tráfico para aquele do artigo 28 da Lei de Drogas.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 2/5), auto de exibição e apreensão (fls. 14 e 15), laudo de constatação (fls. 31/35) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 115/117).

O réu permaneceu calado na fase policial (fls. 18).

Em juízo, o réu negou o tráfico de drogas. Na data do fato, insone, narrou ter comparecido a uma boca de fumo. Adquiriu uma porção de maconha. Pagou com uma nota de R\$ 20,00 e recebeu três de R\$ 5,00 de troco. Tinha consigo apenas a porção adquirida quando abordado pelos policiais militares. O traficante logrou fuga, alegou o acusado.

O policial militar Lucca Squisato Salviatto narrou que, em razão de notícia do tráfico de drogas, compareceu ao local do fato. Em breve incursão pelas vielas, avistou o réu evadindo ao perceber as viaturas. Ele foi detido e, em seu poder, foi apreendida uma única porção de maconha, além de cerca de R\$ 60,00 em espécie. Realizou varredura no local e, na caçamba de um veículo, foi encontrada uma sacola com as drogas descritas na denúncia. Informalmente, Marcos confessou a prática do tráfico. Ressaltou que ele estava do lado daquele veículo antes de iniciar a fuga. Não havia mais ninguém no local. Quem o deteve foi o seu parceiro, disse o PM Lucca.

O PM Rafael Sanches Barbon confirmou afirmou que o acusado, ao perceber a presença da polícia, tentou correr e foi logo detido. Em seu poder havia algum entorpecente embalado tal como o restante da droga apreendida na caçamba de uma Kombi estacionada; a contabilidade do ponto de venda estava em um telhadinho sobre a Kombi, atestou o policial. No local, quando entrevistado, Marcos confessou a prática do tráfico. Só havia ele corria em sua direção, mas não recordou se havia outros circunstantes pelo local.

A desclassificação é de rigor.

O réu confessou a posse de uma única porção de maconha, há pouco adquirida do verdadeiro traficante de drogas, que teria empreendido fuga ao perceber a presença policial.

A confissão tem respaldo nos depoimentos dos policiais autuantes. Em poder de Marcos havia apenas uma porção de droga e cerca de R\$ 60,00 em espécie.

Os valores apreendidos, cumpre registrar, não estavam trocados em notas moedas e notas de pequeno valor, como costuma ocorrer em casos da espécie (c.f. fls. 24).

E a sacola com as drogas descritas na denúncia, conforme narraram os policiais autuantes, não estava em poder do acusado, mas sim na caçamba de um Volkswagen Kombi estacionado.

E enquanto o policial militar Lucca Squisato afirmou que havia apenas o réu, no local, seu parceiro, Rafael Sanches, revelou não recordar se outros circunstantes estavam por lá.

O local do fato, ademais, era conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas, ou seja, era possível que houvesse outra pessoa por lá.

Nesse contexto, o risco de erro judiciário com a condenação pelo crime de tráfico de drogas é concreto. Não há, com efeito, prova segura a vincular o acusado ao restante das drogas apreendidas.

Era de rigor que se aprofundasse a investigação.

Logo, a porção de maconha apreendida em poder do acusado é compatível com a tese da posse para o consumo próprio, arguida pela Doute Defesa, impondo-se a desclassificação.

Sobre a pena, como o réu confessou o delito. aplica-se a advertência.

Posto isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar MARCOS VINÍCIUS GERÔNIMO SANTOS por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 à pena de advertência.

Defere-se o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes, oficiando-se a autoridade policial.

Defere-se a restituição do valor apreendido após o trânsito em julgado.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA